

1502231-35.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em plena via pública e em meio à atual pandemia de Covid-19 e epidemia de H3N2, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande - Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal - Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

1502231-35.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502231-35.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERGIO LUIZ TAVARES LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

SERGIO LUIZ TAVARES LIMA foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 01 de julho de 2021, por volta das 20h30min, na Rua Pedro Gonçalves dos Santos, nº 223, bairro Vila Sônia, nesta Comarca, trazia consigo drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de quantia em dinheiro. O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 90/96), sendo recebida a denúncia (fls. 97).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 122 e 148).

Em alegações finais (fls. 144/147 e 152/159), o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e a defesa a absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da imputação inicial para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 10) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 112/114).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas em desfavor do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 148), negou a prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, havia comprado quatro porções de maconha, pois é usuário de drogas. Disse que o traficante se evadiu pulando muro com a chegada da polícia. Alegou que as drogas encontradas na sacola pertenciam ao traficante. Mencionou que já tinha sido abordado pelos policiais anteriormente e que os policiais efetuaram sua abordagem e o acusaram de tráfico, dizendo que as drogas encontradas na sacola eram suas. Por derradeiro, disse que estava com R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais); porém, os policiais somente apresentaram R\$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) na delegacia.

Tal versão restou fantasiosa e isolada do conjunto probatório.

A testemunha policial Donizete, em juízo (fls. 122), reconheceu pessoal e seguramente o réu e relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando avistou o réu pedalando bicicleta. Declarou que o réu soltou sacola preta ao notar a presença policial, sendo realizada a abordagem. Afirmou que foram encontradas quatro porções de maconha e a quantia de R\$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) com o acusado. Salientou que, dentro da sacola dispensada, foram encontradas sessenta e cinco porções de maconha, idênticas às que estavam em posse do réu. Disse que o réu apenas afirmou que "a casa tinha caído". Por fim, asseverou que somente o réu estava na rua no momento da abordagem.

A testemunha policial Jefferson, em juízo (fls. 148), reconheceu pessoal e seguramente o réu e relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando visualizou o réu segurando sacola preta. Declarou que, ao se aproximar do réu, este notou a presença policial e soltou a sacola. Mencionou que, posteriormente, o réu pedalou sua bicicleta na direção dos policiais. Disse que realizou a abordagem do acusado, sendo encontradas quatro porções de maconha e a quantia de R\$234,00 (duzentos e trinta e quatro reais). Afirmou que, na sacola, foram encontradas mais porções de maconha. Contou que conhecia o réu de outras abordagens no bairro. Por derradeiro, relatou que a rua estava movimentada no momento da abordagem do acusado.

Ressalte-se que "no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJ-SP - Apelação nº 0034706-34.2011.8.26.0451, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Grassi Neto, j. 21/08/2014).

Ademais, os relatos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações, mas, ao contrário, pequenas discrepâncias não fundamentais apenas reforçam a ideia de ausência de complô acusatório. Ressalte-se, ainda, que os depoimentos encontram-se em total harmonia com o inquérito policial, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada dos policiais em prejudicar o acusado gratuitamente com tão grave acusação.

Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente e a existência de quantia em dinheiro, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição ou, ainda, em desclassificação.

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo

mínimo necessário para a configuração do delito; sua primariedade, menoridade e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa; entretanto, deixo de aplicá-la nos termos da Súmula nº 231 do C.STJ.

Por fim, reconheço a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, eis que se trata de réu primário e de bons antecedentes, não havendo provas nos autos de que se dedique a atividade criminosa e nem que integre organização criminosa, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), ante a quantidade de drogas apreendidas, a resultar na reprimenda final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada dia-multa em seu valor mínimo legal.

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em plena via pública e em meio à atual pandemia de Covid-19 e epidemia de H3N2, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu SERGIO LUIZ TAVARES LIMA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos das r. decisões proferidas às fls. 44/49, 97 e 134, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação do regime prisional, e com fulcro no art. 387, § 1º, do referido diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 24 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA